



HỒ SƠ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Tên tài sản:

01 xe ô tô tải tự đổ nhãn hiệu: BEIBEN công nghệ MERCEDER; màu trắng, BKS: 99C-145.20

(Là tài sản bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho khoản vay của Công ty TNHH Thương mại Kinh Bắc Thiên Phú được cầm cố/thế chấp cho PVcomBank theo Hợp đồng thế chấp ô tô số: 709/2018/HĐBĐ/PVB-HN-DVKHUT6 ký ngày 02/07/2018)

Tháng 02/2025

Số: 262/2025/TB-DGVN

V/v: Đấu giá tài sản

Ngày 20 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (Thủ tục rút gọn)

1. Tên, địa chỉ Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam. Địa chỉ: Ô số 6, Tầng 1, Tòa nhà Sunrise IIA, NO2A, KĐT Sài Đồng, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội.

2. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam. Địa chỉ: 22 Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

3. Tên tài sản đấu giá: 01 xe ô tô tải tự đổ nhãn hiệu: BEIBEN công nghệ MERCEDER; màu trắng, BKS: 99C-145.20; Số khung: LBZF56GB8HA007088; Số máy: WP1038E321617F082844. Theo GCN đăng ký xe số: 038764 do Phòng CSGT CA tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 29/06/2018 cho Công ty TNHH Thương mại Kinh Bắc Thiên Phú.

4. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá: Là tài sản bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho khoản vay của Công ty TNHH Thương mại Kinh Bắc Thiên Phú được cầm cố/thế chấp cho PVcomBank theo Hợp đồng thế chấp ô tô số: 709/2018/HĐBĐ/PVB-HN-DVKHUT6 ký ngày 02/07/2018.

5. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ, bước giá đấu giá:

- Giá khởi điểm: **572.119.200 đồng** (Không chịu thuế GTGT)

(Bằng chữ: Năm trăm bảy mươi hai triệu, một trăm mười chín nghìn, hai trăm đồng).

Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm thuế, phí, chi phí khác. Người trúng đấu giá tự chịu các loại thuế, phí và chi phí khác liên quan đến chuyển quyền sở hữu của tài sản theo quy định của pháp luật.

- Tiền đặt trước: 114.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười bốn triệu đồng)

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/01 hồ sơ (Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng trên một hồ sơ).

- Bước giá: 5.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm triệu đồng).

6. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá

- Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 24/02/2025 đến ngày 26/02/2025 (Giờ hành chính)

- Địa điểm xem tài sản: Tại Bãi xe phường Việt Hưng, quận Long Biên, TP Hà Nội.

8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08h00 ngày 20/02/2025 đến 16h00 ngày 26/02/2025 (*trừ ngày nghỉ*) tại: Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam. Địa chỉ: Ô số 6, Tầng 1, Tòa nhà Sunrise IIA, NO2A, KĐT Sài Đồng, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội, Điện thoại: 024.3984 2728.

Lưu ý: Khách hàng tham khảo hồ sơ mời tham gia đấu giá trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia: dgt.s.moj.gov.vn và liên hệ đến Tổ chức hành nghề đấu giá để được hướng dẫn mua, nộp hồ sơ thông qua đường bưu điện (nếu có).

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá là các cá nhân, tổ chức đáp ứng đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định tại Quy chế cuộc đấu giá có thể chủ động thực hiện việc mua và nộp Hồ sơ tham gia đấu giá đã được niêm yết công khai trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến online.daugiavietnam.vn. Hồ sơ tham gia đấu giá được nộp (*02 bộ bản sao chứng thực hoặc bản photo có bản gốc đối chiếu*), bao gồm các giấy tờ sau:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (*theo mẫu do Công ty ban hành*);
- CCCD/Hộ chiếu của người tham gia đấu giá (*đối với khách hàng cá nhân*);
- Giấy đăng ký hoạt động được thành lập theo quy định pháp luật (*đối với tổ chức*);
- CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật;
- Giấy ủy quyền bản chính, CCCD của người được ủy quyền (*trường hợp ủy quyền*);
- Chứng từ nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá (*khách hàng gửi bản chụp chứng từ vào hòm thư điện tử: online.daugiavietnam@gmail.com để phục vụ việc đối soát nếu khoản tiền đặt trước được nộp sau khi đã nộp Hồ sơ tham gia đấu giá*).

Lưu ý: Người mua hồ sơ tham gia đấu giá có nhu cầu lấy hóa đơn thì phải cung cấp đầy đủ thông tin (tên, địa chỉ, mã số thuế, Email nhận hóa đơn điện tử) chậm nhất trước thời điểm kết thúc việc bán hồ sơ mời tham gia đấu giá. Sau thời điểm này, Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam lập hóa đơn tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá theo quy định pháp luật về hóa đơn, chứng từ.

10. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 20/02/2025 đến 16h00 ngày 26/02/2025 theo địa chỉ:

- Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam
- Số tài khoản: 118 002711 832 mở tại Vietinbank - Chi nhánh TP Hà Nội
- Nội dung: "*Tên khách hàng, nộp tiền đặt trước tài sản của PVcombank*"

11. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: 14h00 ngày 28/02/2025 tại Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam - Ô số 6, Tầng 1, Tòa nhà Sunrise IIA, NO2A, KĐT Sài Đồng, P. Phúc Đồng, Q. Long Biên, TP Hà Nội.

(*Trường hợp bất khả kháng có sự thay đổi về địa điểm, thời gian bắt đầu phiên đấu giá, Công ty sẽ thông báo kịp thời đến Người có tài sản đấu giá và những người đủ điều kiện đấu giá được biết qua Email hoặc điện thoại khách hàng đã cung cấp trên đơn đăng ký đấu giá*).

12. Chi tiết xin liên hệ:

CÔNG TY ĐGHD ĐẦU GIÁ VIỆT NAM - Ô số 6, Tầng 1, Tòa nhà Sunrise IIA, NO2A, KĐT Sài Đồng, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 024.39842728/ 0976 448 446. Email: online.daugiavietnam@gmail.com.

CÔNG TY ĐGHD ĐẦU GIÁ VIỆT NAM

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

Tài sản đấu giá:

**01 xe ô tô tải tự đổ nhãn hiệu: BEIBEN công nghệ MERCEDER;
màu trắng, BKS: 99C-145.20**

Căn cứ Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2017;

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2017;

Căn cứ Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản 2016;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 40/2024/HĐĐG ngày 27/02/2024 giữa Công ty ĐGHD Đấu giá Việt Nam và Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam;

Căn cứ Phụ lục 14 ngày 19/02/2025 giữa Công ty ĐGHD Đấu giá Việt Nam và Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam;

Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam ban hành Quy chế cuộc đấu giá tài sản trên, bao gồm các điều khoản, cụ thể như sau:

CHƯƠNG I:

QUY ĐỊNH CHUNG

ĐIỀU 1. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này cụ thể hóa về nguyên tắc, trình tự, thủ tục và các nội dung khác liên quan đến việc đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản 2016; Nghị định 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn hiện hành có liên quan.

2. Đối tượng điều chỉnh

Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc đấu giá tài sản do Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam thực hiện.

ĐIỀU 2. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ, THUẬT NGỮ

1. Tài sản đấu giá là tài sản được phép giao dịch theo quy định của pháp luật;

2. Giá khởi điểm là giá ban đầu thấp nhất của tài sản đấu giá trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên;

3. Bước giá là mức chênh lệch giữa lần trả giá đầu tiên so với giá khởi điểm hoặc giữa lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề.

4. Người có tài sản đấu giá là cá nhân, tổ chức sở hữu tài sản, người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền đấu giá tài sản hoặc người có quyền đưa tài sản ra đấu giá theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

5. Người tham gia đấu giá là cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

6. Người trúng đấu giá là cá nhân, tổ chức trả giá cao nhất so với giá khởi điểm hoặc bằng giá khởi điểm trong trường hợp không có người trả giá cao hơn giá khởi điểm khi đấu giá theo phương thức trả giá lên;

7. Phương thức trả giá lên là phương thức đấu giá, theo đó người tham gia đấu giá trả giá từ thấp lên cao cho đến khi xác định được người trả giá cao nhất so với giá khởi điểm;

8. Đồng tiền là đồng tiền sử dụng trong mọi giao dịch theo quy định tại Quy chế này là Việt Nam đồng (viết tắt là VND);

9. Tiền đặt trước là một khoản tiền nhất định người tham gia đấu giá phải nộp để xác định trách nhiệm tham gia cuộc đấu giá. Khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc khi người tham gia đấu giá được đấu giá viên xác định là người trúng đấu giá;

10. Các từ ngữ, thuật ngữ khác: Các từ ngữ, thuật ngữ trong bản Quy chế đấu giá này được sử dụng và hiểu theo nghĩa các từ ngữ, thuật ngữ theo Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản 2016 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

ĐIỀU 3: NGUYÊN TẮC ĐẤU GIÁ

1. Tuân thủ quy định của pháp luật.
2. Bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan.
3. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, đấu giá viên.
4. Phiên đấu giá phải do đấu giá viên điều hành.

CHƯƠNG II:

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

ĐIỀU 4. TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

- Tên đơn vị: Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam
- Mã số thuế: 0108764561
- Địa chỉ trụ sở: Ô số 6, Tầng 1, Tòa nhà Sunrise IIA, NO2A, KĐT Sài Đồng, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội

ĐIỀU 5. NGƯỜI CÓ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

- Tên đơn vị: Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
- Địa chỉ: 22 Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

ĐIỀU 6. TÊN TÀI SẢN, GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN MUA HỒ SƠ MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ, TIỀN ĐẶT TRƯỚC, NGUỒN GỐC CỦA TÀI SẢN ĐẤU GIÁ.

(Chỉ tiết tại mục 3,4,5 Thông báo đấu giá tài sản số 262/2025/TB-ĐGVN ngày 20/02/2025 kèm theo Quy chế cuộc đấu giá này)

ĐIỀU 7. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ; THÀNH PHẦN HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ

1. Đối tượng được đăng ký tham gia đấu giá

Cá nhân là công dân Việt Nam có đủ năng lực tài chính và năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; Các tổ chức hoạt động hợp pháp tại Việt Nam có nhu cầu đấu giá tài sản (sau đây gọi chung là “*người đăng ký tham gia đấu giá*”).

Trường hợp, có hai doanh nghiệp trở lên cùng thuộc một Tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, Công ty mẹ và Công ty con thì chỉ một doanh nghiệp đại diện cho nhóm Công ty tham gia đấu giá; Doanh nghiệp liên danh/liên kết/ hợp tác theo đúng quy định của pháp luật với một doanh nghiệp khác thì chỉ được một doanh nghiệp đại diện cho liên danh/liên kết tham gia đấu giá.

Người ký đơn đăng ký tham gia đấu giá phải là người đứng đầu của tổ chức, đơn vị tham gia đấu giá hoặc là cá nhân trực tiếp đăng ký đấu giá (*đối với tài sản cá nhân được đăng ký tham gia đấu giá*).

2. Điều kiện tham gia đấu giá Ngoài các quy định tại khoản 1 Điều 38 Luật đấu giá tài sản, người tham gia đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Thông báo đấu giá tài sản, Quy chế cuộc đấu này được đăng ký tham gia đấu giá và nộp hồ sơ tham gia theo khoản 4 Điều 7 Quy chế này.

Nộp hồ sơ tham gia đấu giá theo đúng thời hạn quy định tại Quy chế cuộc đấu giá này và theo Thông báo đấu giá tài sản được phát hành công khai.

Nộp tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá theo đúng thời hạn quy định tại Quy chế cuộc đấu giá này và theo Thông báo đấu giá tài sản được phát hành công khai.

3. Những người sau đây không được đăng ký tham gia đấu giá (*Theo khoản 4 Điều 38 của Luật đấu giá*)

- Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

- Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

- Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

- Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

- Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

4. Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá:

Các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá phải có hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và nộp đầy đủ hồ sơ theo đúng thời gian quy định, hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (*theo mẫu do Công ty ban hành*);
- CCCD/Hộ chiếu của người tham gia đấu giá (*đối với khách hàng cá nhân*);
- Giấy đăng ký hoạt động được thành lập theo quy định pháp luật (*đối với tổ chức*);
- CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật;
- Giấy ủy quyền bản chính, CCCD của người được ủy quyền (*trường hợp ủy quyền*);
- Chứng từ nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá (*khách hàng gửi bản chụp chứng từ vào hòm thư điện tử: online.daugiavietnam@gmail.com để phục vụ việc đối soát nếu khoản tiền đặt trước được nộp sau khi đã nộp Hồ sơ tham gia đấu giá*).

Lưu ý:

- Người tham gia đấu giá phải nộp đủ các tài liệu như nêu trên, mọi sự điều chỉnh giấy tờ hồ sơ của người tham gia đấu giá chỉ được xem xét giải quyết nếu thời hạn nộp hồ sơ chưa kết thúc.

- Người mua hồ sơ tham gia đấu giá có nhu cầu lấy hóa đơn thì phải cung cấp đầy đủ thông tin (tên, địa chỉ, mã số thuế, Email nhận hóa đơn điện tử) chậm nhất trước thời điểm kết thúc việc bán hồ sơ mời tham gia đấu giá. Sau thời điểm này, Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam lập hóa đơn tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá theo quy định pháp luật về hóa đơn, chứng từ.

- Người tham gia đấu giá nộp 02 bộ hồ sơ là bản sao đã được chứng thực.

ĐIỀU 8. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM BÁN HỒ SƠ MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ; XEM XEM TÀI SẢN ĐẤU GIÁ; NỘP TIỀN ĐẶT TRƯỚC ĐẤU GIÁ; HÌNH THỨC, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ; THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC PHIÊN ĐẤU GIÁ.

Chi tiết tại mục 6,7,8,9,10,11 Thông báo đấu giá tài sản số 262/2025/TB-ĐGVN ngày 20/02/2025 kèm theo Quy chế cuộc đấu giá này)

Lưu ý:

- *Về việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá qua đường bưu điện:*

Trường hợp hồ sơ tham gia đấu giá gửi qua đường bưu điện thì thời gian tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá qua đường bưu điện là thời gian Công ty đấu giá nhận được hồ sơ do đơn vị Bưu điện chuyển đến và là thời gian xác nhận người tham gia đấu giá đã nộp hồ sơ (hạn cuối đến 16h00 ngày 26/02/2025)

- *Về việc xem hiện trạng tài sản đấu giá:*

+ Khi đi xem tài sản khách hàng phải mang theo giấy tờ tùy thân, Người có tài sản sẽ tổ chức cho các khách hàng xem hiện trạng tài sản theo danh sách do Công ty đấu giá

cung cấp hoặc theo giấy giới thiệu Công ty đấu giá đã cung cấp cho những người có nhu cầu xem tài sản.

+ Xem tài sản không là điều kiện bắt buộc đối với người tham gia đấu giá, do đó khách hàng tự chịu trách nhiệm về việc hiểu rõ các tính chất, đặc điểm, số lượng và chất lượng tài sản đấu giá hoặc tự cam kết về việc không có nhu cầu xem hiện trạng tài sản, chấp nhận danh mục tài sản như mô tả tại hồ sơ đấu giá. Mọi chi phí phát sinh liên quan đến việc xem tài sản do khách hàng tự chi trả.

- Về việc nộp tiền đặt trước đấu giá:

+ Người tham gia đấu giá thực hiện nộp tiền đặt trước theo quy định tại Quy chế cuộc đấu giá này, cụ thể: Chuyển đủ một lần số tiền đặt trước theo đúng quy định tại Thông báo đấu giá tài sản (*Quy chế cuộc đấu giá không chấp nhận việc nộp tiền đặt trước trong cùng 01 tài sản thành nhiều giấy chuyển tiền riêng biệt*).

+ Công ty ĐGHD Đấu giá Việt Nam không có bất kỳ thỏa thuận nào với người tham gia đấu giá về việc chấp thuận nộp tiền đặt trước sau thời điểm hết hạn hoặc nộp vào số tài khoản khác số tài khoản đã được quy định tại Quy chế cuộc đấu giá này. Trong trường hợp chứng từ “**Báo có**” chuyển đến tài khoản của công ty **sau 16h00 ngày 26/02/2025** sẽ không được chấp nhận và không đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá.

+ Mọi khoản phí liên quan đến việc chuyển tiền và nhận lại tiền đặt trước (*nếu có*) do khách hàng chịu phí theo mức quy định của các Ngân hàng/Tổ chức tín dụng.

ĐIỀU 9. ĐĂNG KÝ VÀ RÚT LẠI ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

1. Đăng ký tham gia đấu giá

Khách hàng có nhu cầu, đáp ứng đủ điều kiện theo Thông báo và Quy chế cuộc đấu giá phải chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Quy chế này.

2. Rút lại đăng ký tham gia đấu giá

- Trường hợp, người đã đăng ký tham gia đấu giá và đã nộp khoản tiền đặt trước, nếu sau đó muốn rút lại việc tham gia đấu giá thì phải thông báo chậm nhất vào trước thời điểm thời gian tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá kết thúc. Người rút lại đăng ký tham gia đấu giá chỉ được nhận lại khoản tiền đặt trước đấu giá.

- Mọi trường hợp thông báo rút lại việc đăng ký tham gia đấu giá chậm theo thời hạn quy định như trên thì việc rút lại đăng ký tham gia đấu giá không được chấp nhận, khách hàng vẫn phải tham gia cuộc đấu giá

ĐIỀU 10. TIỀN ĐẶT TRƯỚC VÀ XỬ LÝ TIỀN ĐẶT TRƯỚC

1. Người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước đúng thời gian quy định.

2. Người tham gia đấu giá có quyền từ chối tham gia đấu giá và nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản, thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá đã niêm yết, thông báo công khai.

3. Khoản tiền đặt trước được xử lý như sau:

a) Những người không trúng đấu giá, không mua được tài sản, không vi phạm quy chế đấu giá bao gồm cả người rút lại việc đăng ký tham gia đấu giá đúng thời hạn quy định, được nhận lại 100% số tiền đặt trước trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá hoặc trong thời hạn khác do các bên thỏa thuận. (Theo quy định tại khoản 4 Điều 39 Luật đấu giá tài sản).

b) Kể từ thời điểm kết thúc cuộc đấu giá thành, biên bản đấu giá được lập, khoản “**tiền đặt trước**” của Người trúng đấu giá được chuyển thành “**tiền đặt cọc**” để đảm bảo thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng thuê tài sản đấu giá. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có trách nhiệm chuyển tiền đặt cọc cho người có tài sản đấu giá trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá.

c) Khoản tiền đặt trước của người tham gia đấu giá vi phạm Quy chế cuộc đấu giá sẽ thuộc về Người có tài sản đấu giá trong các trường hợp:

- Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham dự phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng (các trường hợp bất khả kháng được áp dụng theo quy định tại Luật dân sự 2015);

- Bị tước quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm các quy định: (1) Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá; (2) Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản; (3) Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá; (4) Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản; (5) Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản; (6) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó; (7) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó; (8) Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan (Khoản 5 Điều 9 Luật đấu giá tài sản 2016);

- Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định (Khoản 3 Điều 44 Luật đấu giá tài sản);

- Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận; (Điều 50 Luật đấu giá tài sản)

- Từ chối kết quả trúng đấu giá sau (Điều 51 Luật đấu giá tài sản).

ĐIỀU 11: NỘI QUY PHIÊN ĐẤU GIÁ

- Người đủ điều kiện tham gia đấu giá phải có mặt tại phòng tổ chức đấu giá đúng ngày, giờ theo Thông báo đã quy định.

- Tại phiên đấu giá, chỉ có người đăng ký tham gia đấu giá hoặc đại diện hợp pháp của người đó mới được vào phòng tổ chức đấu giá và có quyền trả giá. Đối với tổ chức có tên trong danh sách đăng ký tham gia đấu giá chỉ được cử 01 (một) đại diện tham gia đấu giá. Trường hợp ủy quyền, phải có Giấy ủy quyền (01 bản gốc) và 01 bản CCD của người được

ủy quyền tham gia cuộc đấu giá nếu không phải là người đã thực hiện mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá không sử dụng chất kích thích trước khi đến tham gia phiên đấu giá, không mang vũ khí, chất cháy, chất nổ đến khu vực tổ chức đấu giá. Ngồi đúng vị trí đã được hướng dẫn, không đi lại trong phòng đấu giá, không tự ý rời khỏi phòng đấu giá khi chưa có sự đồng ý của đấu giá viên.

- Người tham gia đấu giá không sử dụng điện thoại hoặc bất kỳ phương tiện truyền thông nào khác để trao đổi với tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá khác trong khi trả giá, nếu phát hiện có hành vi gian dối, phá rối, cản trở cuộc đấu giá hoặc liên kết thông đồng dìm giá thì bị truất quyền tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá có hành vi gây rối trật tự, quấy phá làm mất an ninh phòng đấu giá, đấu giá viên sẽ truất quyền tham gia đấu giá và yêu cầu Cơ quan Công an xử lý hành vi gây rối mất trật tự nơi công cộng theo quy định pháp luật hiện hành.

CHƯƠNG III:

TỔ CHỨC PHIÊN ĐẤU GIÁ

ĐIỀU 12. TRÌNH TỰ MỞ PHIÊN ĐẤU GIÁ, CÁCH THỨC, THỜI GIAN TRẢ GIÁ, NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG ĐẤU GIÁ, GIÁ TRÚNG ĐẤU GIÁ, DIỄN BIẾN CUỘC ĐẤU GIÁ VÀ KẾT QUẢ PHIÊN ĐẤU GIÁ.

1. Mở đầu phiên đấu giá, Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá:

- Giới thiệu bản thân, người giúp việc;
- Công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá hợp lệ;
- Đọc Quy chế cuộc đấu giá;
- Giới thiệu tài sản đấu giá;
- Nhắc lại mức giá khởi điểm;
- Thông báo bước giá đấu giá;
- Phát phiếu trả giá cho người tham gia đấu giá;
- Hướng dẫn cách trả giá, chấp nhận giá cho người tham gia đấu giá;
- Trả lời các câu hỏi của người tham gia đấu giá;
- Nhắc lại yêu cầu đối với phiếu trả giá hợp lệ, thời gian quy định để thực hiện việc ghi phiếu trả giá và bỏ phiếu đấu giá vào hòm phiếu;
- Điều hành việc trả giá, chấp nhận giá theo quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Cách thức, thời gian trả giá, nguyên tắc xác định người trúng đấu giá và giá trúng đấu giá:

- Khách hàng sử dụng Thẻ có đánh số do Công ty ĐGHD Đấu giá Việt Nam cung cấp làm phương tiện trả giá.
- Đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá thực hiện việc trả giá.

- Chỉ có khách hàng đầu tiên giơ thẻ trả giá sớm nhất được quyền trả bằng giá khởi điểm, khách hàng trả giá tiếp theo phải trả cao hơn mức giá trả liền kề trước đó và tuân thủ đúng theo bước giá đã quy định tại Quy chế này.

- Đấu giá viên nhắc lại 03 lần mức giá đã trả sau mỗi lần người tham gia đấu giá trả giá, mỗi lần nhắc lại cách nhau ít nhất từ 10 đến 30 giây và đề nghị những người tham gia đấu giá khác tiếp tục trả giá;

- Đấu giá viên công bố người đã trả giá cao nhất là người trúng đấu giá sau khi nhắc lại 03 lần giá cao nhất đã trả mà không có người trả giá cao hơn. Phiên đấu giá kết thúc khi Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá gõ búa 03 (ba) lần.

3. Diễn biến trong quá trình trả giá

- Trường hợp, người đã trả giá cao nhất mà rút lại giá đã trả trước khi Đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn được tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề trước đó. Người rút lại giá đã trả hoặc rút lại giá đã chấp nhận sẽ bị truất quyền tham gia phiên đấu giá và mất khoản tiền đặt trước theo quy định tại điểm đ khoản 6 Điều 39 Luật đấu giá tài sản.

- Trường hợp, khi Đấu giá viên đã công bố người trúng đấu giá mà người này từ chối kết quả trúng đấu giá, thì tài sản được bán cho người trả giá liền kề, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người có giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá.

- Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì phiên đấu giá đó coi như không thành.

- Trường hợp, nếu tại phiên đấu giá chỉ có một người trả giá hoặc không có người nào trả giá hoặc trả giá thấp hơn giá khởi điểm thì phiên đấu giá được coi là không thành.

- Các tình huống phát sinh khác trong phiên đấu giá được đấu giá viên xử lý phù hợp theo quy định pháp luật về đấu giá tài sản.

4. Biên bản đấu giá

- Cuộc đấu giá chấm dứt khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá hoặc khi đấu giá không thành.

- Diễn biến của phiên đấu giá được ghi vào biên bản đấu giá. Biên bản đấu giá được lập tại phiên đấu giá và có chữ ký của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá, người ghi biên bản, người trúng đấu giá, người có tài sản đấu giá, đại diện của những người tham gia đấu giá.

- Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá được coi như không chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá;

- Biên bản đấu giá được đóng dấu của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản.

ĐIỀU 13. CÁC TRƯỜNG HỢP VI PHẠM BỊ TRUẤT QUYỀN THAM GIA CUỘC ĐẤU GIÁ

Người tham gia đấu giá bị truất quyền tham gia đấu giá trong các trường hợp sau:

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá;
- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá.
- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
- Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;
- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

ĐIỀU 14. ĐẤU GIÁ TRONG TRƯỜNG HỢP CHỈ CÓ MỘT NGƯỜI ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MỘT NGƯỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ, MỘT NGƯỜI TRẢ GIÁ, MỘT NGƯỜI CHẤP NHẬN GIÁ

Việc đấu giá tài sản trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá, một người chấp nhận giá được thực hiện như sau:

Trường hợp đấu giá tài sản theo phương thức trả giá lên, khi đã hết thời hạn đăng ký tham gia mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham dự phiên đấu giá hoặc có nhiều người tham dự phiên đấu giá nhưng chỉ có một người trả giá hợp lệ hoặc có nhiều người trả giá nhưng chỉ có một người trả giá cao nhất và ít nhất bằng giá khởi điểm thì tài sản được bán cho người đó;

Việc đấu giá tài sản theo trong trường hợp này chỉ được tiến hành khi đã thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục đấu giá tài sản và không có khiếu nại liên quan đến trình tự, thủ tục cho đến ngày tổ chức cuộc đấu giá.

ĐIỀU 15. TRƯỜNG HỢP ĐẤU GIÁ KHÔNG THÀNH

- Tất cả những người đã đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ nhưng không tham dự phiên đấu giá;
- Đã hết thời hạn đăng ký mà không có người đăng ký tham gia đấu giá;
- Tại phiên đấu giá không có người trả giá hoặc không có người chấp nhận giá;
- Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật Đấu giá tài sản;

- Người đã trả giá rút lại giá đã trả, người đã chấp nhận giá rút lại giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 Luật Đấu giá tài sản mà không có người trả giá tiếp;

- Trường hợp từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật Đấu giá tài sản;

- Đã hết thời hạn đăng ký mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham dự phiên đấu giá hoặc có nhiều người tham dự phiên đấu giá nhưng chỉ có một người trả giá hoặc có nhiều người trả giá nhưng chỉ có một người trả giá hợp lệ trong trường hợp đấu giá tài sản quy định tại khoản 2a Điều 49 của Luật đấu giá tài sản.

CHƯƠNG IV

HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN ĐẤU GIÁ, THỜI HẠN KÝ KẾT, THANH TOÁN TIỀN MUA TÀI SẢN ĐẤU GIÁ VÀ BÀN GIAO TÀI SẢN

ĐIỀU 16. KÝ KẾT HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

1. Kết quả đấu giá tài sản là căn cứ để các bên ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

2. Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá, trừ trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định pháp luật khác có liên quan.

3. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký 02 Bên (giữa Người có tài sản và Người trúng đấu giá). Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá thành, người trúng đấu giá chủ động liên hệ với Người có tài sản để thương thảo ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

4. Nếu quá thời hạn nêu trên mà người trúng đấu giá không ký hợp đồng mua bán thì được coi là từ chối mua tài sản đã trúng đấu giá, khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để đảm bảo nghĩa vụ ký kết hợp đồng mua bán tài sản sẽ không được hoàn trả lại và thuộc về người có tài sản đấu giá.

ĐIỀU 17. THỜI HẠN THANH TOÁN TIỀN TRÚNG ĐẤU GIÁ; THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG THỨC BÀN GIAO TÀI SẢN

1. Thời hạn, phương thức thanh toán tiền trúng đấu giá

- Phương thức thanh toán: Chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt

- Thời hạn thanh toán: Trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ ngày đấu giá thành công (trừ trường hợp các Bên có thỏa thuận khác), người trúng đấu giá phải thanh toán toàn bộ số tiền trúng đấu giá tài sản (sau khi trừ đi khoản tiền đặt trước) vào tài khoản (theo quy định) của người có tài sản đấu giá.

- Tài khoản nhận tiền mua tài sản:

+ Số tài khoản: **VND1757400010001**

+ Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam

+ Nội dung: “Tên khách trúng đấu giá” nộp tiền trúng đấu giá HĐMB số”

2. Thời gian bàn giao tài sản:

Người có tài sản bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày người trúng đấu giá đã nộp đủ tiền mua tài sản hoặc theo thời gian khác được thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản.

3. Địa điểm giao tài sản: Bãi xe phường Việt Hưng, quận Long Biên, TP Hà Nội

4. Phương thức bàn giao:

- Người có tài sản đấu giá trực tiếp bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá theo đúng thời gian thỏa thuận. Từ thời điểm người mua nhận đủ tài sản, người mua có trách nhiệm chịu mọi chi phí liên quan đến việc bảo quản tài sản, vận chuyển và xử lý tài sản ra khỏi địa điểm để tài sản.

- Trường hợp khó khăn khách quan ảnh hưởng đến tiến độ giao nhận, làm chậm công tác bàn giao tài sản thì các bên có trách nhiệm thông báo cho nhau và cùng nhau bàn bạc, giải quyết.

- Trường hợp, quá thời hạn bàn giao theo thỏa thuận mà Người có tài sản đấu giá vẫn không bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá thì phải bồi đắp thiệt hại cho khách hàng trúng đấu giá, cụ thể: Trả lại toàn bộ số tiền người mua đã nộp, bồi đắp thiệt hại phát sinh do việc vi phạm Hợp đồng theo yêu cầu của người mua tài sản (nếu có). Trừ trường hợp bất khả kháng hoặc pháp luật có quy định khác.

- Trường hợp, Người có tài sản đấu giá bàn giao tài sản không đúng với hiện trạng tài sản như đã mô tả tại hồ sơ pháp lý của tài sản hoặc danh mục tài sản đã cung cấp thì phải chịu trách nhiệm trực tiếp với người mua được tài sản, thỏa thuận bồi thường (nếu có) cho người mua được tài sản theo quy định pháp luật hiện hành.

- Tiền thuê kho bãi (nếu có) đến ngày bàn giao tài sản do Người có tài sản đấu giá thanh toán; từ ngày bàn giao tài sản đến khi người mua chuyển đi do Bên mua chịu.

CHƯƠNG V

TRÁCH NHIỆM CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN VÀ CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

ĐIỀU 18. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ

- Chịu trách nhiệm về thông tin, giấy tờ, tài liệu đã nộp khi đăng ký tham gia đấu giá.

- Liên hệ với đơn vị có tài sản để đi xem hiện trạng tài sản đúng thời gian quy định, nghiên cứu kỹ bản Quy chế này trước khi nộp Hồ sơ tham gia đấu giá. Mọi khiếu nại thắc mắc, hay có sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Công ty đấu giá giải quyết trước thời hạn kết thúc nộp Hồ sơ tham gia đấu giá. Nếu không có khiếu nại gì, coi như khách hàng đã chấp nhận thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại liên quan đến tài sản sau khi kết thúc thời hạn nộp Hồ sơ tham gia đấu giá sẽ không được giải quyết.

- Tìm hiểu kỹ về hiện trạng hiện nay của tài sản và hồ sơ pháp lý tài sản đấu giá, hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm và rủi ro phát sinh (nếu có) khi mua được tài sản đấu giá, đồng thời cam kết không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện sau khi trúng đấu giá.

- Khách hàng tham gia đấu giá được coi là đã chấp thuận hiện trạng, tình trạng pháp lý của tài sản và tuân thủ mọi quy định tại quy chế này.

ĐIỀU 19. TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG TY ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

- Thực hiện việc đấu giá tài sản theo quy định tại quy chế này, Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016, Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản 2016 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

- Lập biên bản đấu giá để ghi chép đầy đủ nội dung diễn biến của cuộc đấu giá.

- Không giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến tài sản đấu giá; Không chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, chủng loại cũng như sự thiếu đồng bộ, chi tiết phụ kiện (nếu có) kèm theo tài sản đấu giá.

ĐIỀU 20. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐƠN VỊ CÓ TÀI SẢN

Tài sản được đưa ra đấu giá trên cơ sở thực tế mà khách hàng đã được xem xét hiện trạng tài sản, tham khảo kỹ, đầy đủ Hồ sơ pháp lý về nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản. Vì vậy, Đơn vị có tài sản chỉ chịu trách nhiệm giải quyết mọi vấn đề pháp lý liên quan đến tài sản, bàn giao đúng hiện trạng tài sản như khách hàng đã tham khảo xem xét thực tế.

ĐIỀU 21. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI TRÚNG ĐẤU GIÁ

1. Quyền

- Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá là văn bản có giá trị xác nhận việc mua bán và làm căn cứ xác định quyền sở hữu tài sản của người trúng đấu giá.

- Được nhận bàn giao tài sản đấu giá theo đúng danh mục đã được cung cấp tại hồ sơ đấu giá tài sản và các giấy tờ pháp lý, hóa đơn... liên quan đến tài sản đấu giá.

- Được bồi thường thiệt hại nếu đơn vị có tài sản bàn giao tài sản thiếu, không đúng số lượng, chủng loại như đã được mô tả tại danh mục tài sản đấu giá.

- Các quyền khác theo quy định pháp luật hiện hành.

2. Trách nhiệm

- Ký hợp đồng và thanh toán tiền trúng đấu giá theo đúng thời gian thỏa thuận tại hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

- Cử đại diện hợp pháp nhận bàn giao tài sản theo kế hoạch bàn giao của đơn vị có tài sản đấu giá.

- Đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, không để hư hỏng, mất mát, gây thiệt hại về tài sản của đơn vị có tài sản trong quá trình nhận tài sản.

- Chịu mọi rủi ro, chi phí phát sinh do việc chậm nhận tài sản (nếu có) và chịu mọi chi phí về các khoản thuế, phí, lệ phí, phí khác (nếu có) theo quy định của Nhà nước khi thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản theo quy định pháp luật hiện hành.

- Các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật hiện hành.

ĐIỀU 22. CHỊU RỦI RO VÀ BẤT KHẢ KHÁNG

Đơn vị có tài sản chịu rủi ro đối với tài sản đấu giá cho đến khi tài sản được bàn giao cho người trúng đấu giá, người mua được tài sản chịu rủi ro kể từ khi nhận bàn giao tài sản đấu giá. Công ty đấu giá không chịu trách nhiệm về bất cứ rủi ro nào xảy ra đối với tài sản đấu giá nói trên.

Cuộc đấu giá này không thể thực hiện do các trường hợp bất khả kháng như: Thiên tai, địch họa, có yêu cầu ngừng mở cuộc đấu giá, huỷ bỏ kết quả đấu giá, huỷ bỏ hợp đồng mua bán tài sản đấu giá của Đơn vị có tài sản, Cơ quan chức năng có thẩm quyền ... Đơn vị có tài sản, Công ty đấu giá, người tham gia đấu giá và người trúng đấu giá phải thực hiện theo, các vấn đề có liên quan được khôi phục về nguyên trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau tài sản đã nhận, nếu không hoàn trả được bằng hiện vật thì phải trả bằng tiền. Bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 23. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Cán bộ của Công ty đấu giá, người tham gia đấu giá và các cá nhân/tổ chức có liên quan có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy chế cuộc đấu giá này.

Đơn vị có tài sản, Tổ chức đấu giá tài sản và người tham gia đấu giá có trách nhiệm thực hiện theo đúng quyền và nghĩa vụ của mình theo qui định tại Quy chế này và các qui định pháp luật liên quan.

Mọi trường hợp phát sinh giữa các bên sẽ được giải quyết theo qui định tại Quy chế này, trong trường hợp bản Quy chế này không qui định, tranh chấp giữa các bên sẽ được giải quyết theo qui định tại Luật đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành cũng như các quy định pháp luật khác liên quan.

Quy chế đấu giá được lập gồm 23 Điều, Thông báo đấu giá tài sản là một tài liệu không thể tách rời khỏi quy chế này.

CÔNG TY ĐGHD ĐẤU GIÁ VIỆT NAM